



Deutscher Bundestag

Ausschuss für Recht und
Verbraucherschutz

Kurzprotokoll der 17. – nichtöffentlichen – Sitzung

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Berlin, den 3. Dezember 2025, 09:07 Uhr

Berlin, Paul-Löbe-Haus, Saal 2.600

Vorsitz: Carsten Müller, MdB

Tagesordnung

Vor Eintritt in die Tagesordnung **Seite 11**

Tagesordnungspunkt 1 **Seite 11**

Beschlussfassung über die Durchführung und
Terminierung einer öffentlichen Anhörung zu
folgender Vorlage:

Antrag der Abgeordneten Ina Latendorf, Luigi
Pantisano, Doris Achelwilm, weiterer Abgeordneter
und der Fraktion Die Linke

**Verbrauchertäuschung durch versteckte
Preiserhöhungen bei Lebensmitteln beenden und
die Umwelt vor Verpackungsmüll schützen**

BT-Drucksache 21/1595

Federführend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Mitberatend:

Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat

Berichterstatter/in:

Abg. Sebastian Steineke [CDU/CSU]

Abg. Stefan Möller [AfD]

Abg. Nadine Heselhaus [SPD]

Abg. Dr. Till Steffen [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Christin Willnat [Die Linke]



Tagesordnungspunkt 2

Seite 11

Beschlussfassung über die Durchführung und Terminierung einer öffentlichen Anhörung zu folgender Vorlage:

Gesetzentwurf der Abgeordneten Luke Hoß, Clara Bünger, Violetta Bock, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuchs – Straffreiheit für Fahren ohne Fahrschein

BT-Drucksache 21/1757

Federführend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Mitberatend:

Verkehrsausschuss

Berichterstatter/in:

Abg. Axel Müller [CDU/CSU]

Abg. Tobias Matthias Peterka [AfD]

Abg. Dr. Johannes Fechner [SPD]

Abg. Dr. Lena Gumnior [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Luke Hoß [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 3

Seite 11

Bericht der Bundesregierung

Vorbericht zur Tagung des Rates

"Justiz und Inneres" am 8. und 9. Dezember 2025

Selbstbefassung 21(6)SB-16

Tagesordnungspunkt 4

Seite 13

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Steueränderungsgesetzes 2025

BT-Drucksachen 21/1974, 21/2470

Federführend:

Finanzausschuss

Mitberatend:

Ausschuss für Sport und Ehrenamt

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat

Ausschuss für Arbeit und Soziales

Verkehrsausschuss

Ausschuss für Tourismus

Haushaltsausschuss (mb und § 96 GO)

Berichterstatter/in:

Abg. Susanne Hierl [CDU/CSU]

Abg. Thomas Fetsch [AfD]

Abg. Nadine Heselhaus [SPD]

Abg. Helge Limburg [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Aaron Valent [Die Linke]



Tagesordnungspunkt 5

Seite 13

Antrag der Abgeordneten Gerrit Huy, Kay Gottschalk, René Springer, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Steuerfreier Hinzuverdienst für Senioren – Neuen 12.000-Euro-Freibetrag zusätzlich zum bestehenden Grundfreibetrag einführen

BT-Drucksache 21/1620

Federführend:

Finanzausschuss

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Wirtschaft und Energie
Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat
Ausschuss für Arbeit und Soziales
Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Haushaltsausschuss

Berichterstatter/in:

Abg. Susanne Hierl [CDU/CSU]
Abg. Thomas Fetsch [AfD]
Abg. Nadine Heselhaus [SPD]
Abg. Helge Limburg [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Aaron Valent [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 6

Seite 13

Antrag der Abgeordneten Kay Gottschalk, Hauke Finger, Torben Braga, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Rückforderungslücken bei Cum-Ex und Cum-Cum schließen

BT-Drucksache 21/2720

Federführend:

Finanzausschuss

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Berichterstatter/in:

Abg. Susanne Hierl [CDU/CSU]
Abg. Ulrich von Zons [AfD]
Abg. Nadine Heselhaus [SPD]
Abg. Dr. Lena Gumnior [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Aaron Valent [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 7

Seite 13

Antrag der Abgeordneten Robin Wagener, Dr. Sebastian Schäfer, Claudia Roth, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Eingefrorenes russisches Staatsvermögen der Ukraine vollumfänglich zur Verfügung stellen

BT-Drucksache 21/572

Federführend:

Finanzausschuss

Mitberatend:

Auswärtiger Ausschuss
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Verteidigungsausschuss
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

Berichterstatter/in:

Abg. Susanne Hierl [CDU/CSU]
Abg. Stephan Brandner [AfD]
Abg. Nadine Heselhaus [SPD]
Abg. Helge Limburg [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Aaron Valent [Die Linke]



Tagesordnungspunkt 8

Seite 14

Antrag der Abgeordneten Harald Ebner, Dr. Konstantin von Notz, Dr. Julia Verlinden, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Sicherheit stärken – Russische Atomgeschäfte in der Brennelementefabrik Lingen unterbinden

BT-Drucksache 21/354

Federführend:

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit

Mitberatend:

Auswärtiger Ausschuss

Innenausschuss

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

Berichterstatter/in:

Abg. Christian Moser [CDU/CSU]

Abg. Stephan Brandner [AfD]

Abg. Daniel Rinkert [SPD]

Abg. Helge Limburg [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Christin Willnat [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 9

Seite 14

Antrag der Abgeordneten Dr. Armin Grau, Dr. Janosch Dahmen, Dr. Kirsten Kappert-Gonther, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Medizinische Versorgungszentren reformieren

BT-Drucksache 21/1667

Federführend:

Ausschuss für Gesundheit

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen

Berichterstatter/in:

Abg. Axel Müller [CDU/CSU]

Abg. Martina Kempf [AfD]

Abg. Carmen Wegge [SPD]

Abg. Helge Limburg [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Christin Willnat [Die Linke]



Tagesordnungspunkt 10

Seite 14

- a) Antrag der Abgeordneten Jeanne Dillschneider, Dr. Konstantin von Notz, Denise Loop, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung von Vorschriften zur Prävention und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern

KOM(2022) 209 endg.; Ratsdok. 9068/22; SEK(2022) 209 endg.; SWD(2022) 209 endg.; 2022/0155 (COD); SWD(2022) 210 endg.

**hier: Stellungnahme gegenüber der Bundesregierung gemäß Artikel 23 Absatz 3 des Grundgesetzes
Überwachung privater Kommunikation verhindern – Kinder und Jugendliche online besser schützen**

BT-Drucksache 21/2045

Federführend:

Innenausschuss

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

Berichterstatter/in:

Abg. Christian Moser [CDU/CSU]
Abg. Fabian Jacobi [AfD]
Abg. Carmen Wegge [SPD]
Abg. Dr. Lena Gumnior [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Christin Willnat [Die Linke]

- b) Antrag der Abgeordneten Donata Vogtschmidt, Clara Bünger, Dr. Michael Arndt, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung von Vorschriften zur Prävention und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern

KOM(2022) 209 endg.; Ratsdok. 9068/22

hier: Stellungnahme gegenüber der Bundesregierung gemäß Artikel 23 Absatz 3 des Grundgesetzes

BT-Drucksache 21/2046

Federführend:

Innenausschuss

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

Berichterstatter/in:

Abg. Christian Moser [CDU/CSU]
Abg. Fabian Jacobi [AfD]
Abg. Carmen Wegge [SPD]
Abg. Dr. Lena Gumnior [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Christin Willnat [Die Linke]



Tagesordnungspunkt 11

Seite 15

Antrag der Abgeordneten Violetta Bock, Charlotte Antonia Neuhäuser, Luigi Pantisano, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke

Globale Solidarität von Berlin bis Belém – Für das Menschenrecht auf Klimaschutz – Greenwashing bei der UN-Klimakonferenz verhindern

BT-Drucksache 21/2535

Federführend:

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit

Mitberatend:

Auswärtiger Ausschuss
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Wirtschaft und Energie
Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Berichterstatter/in:

Abg. Christian Moser [CDU/CSU]
Abg. Martina Kempf [AfD]
Abg. Daniel Rinkert [SPD]
Abg. Dr. Lena Gumnior [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Christin Willnat [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 12

Seite 15

Sammelliste (ohne Aussprache)

- a) **Empfehlung der Kommission vom 30.9.2025 zur Verbesserung der Verfügbarkeit von Spar- und Anlagekonten mit vereinfachter und vorteilhafter steuerlicher Behandlung**

K(2025)6800 endg.; Ratsdok.-Nr. 13289/25

Federführend:

Finanzausschuss

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

- b) **Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen**

EU-Strategie zur Förderung der Finanzkompetenz

KOM(2025)681 endg.; Ratsdok.-Nr. 13622/25

Federführend:

Finanzausschuss

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

- c) **Menschenrechte und Demokratie in der Welt und die Politik der Europäischen Union in diesem Bereich – Jahresbericht 2024**

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 2. April 2025 zu Menschenrechten und Demokratie in der Welt und die Politik der Europäischen Union in diesem Bereich – Jahresbericht 2024 (2024/2081(INI))

P10_TA(2025)0059

Federführend:

Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe

Mitberatend:

Auswärtiger Ausschuss
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union



- d) **Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung von Vorschriften zur Prävention und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern**

KOM(2022)209 endg.; Ratsdok.-Nr. 9068/22

Federführend:

Innenausschuss

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

- e) **Vorschlag für einen Beschluss des Rates zur Festlegung des im Namen der Europäischen Union bei der Welthandelsorganisation zu vertretenden Standpunkts hinsichtlich der Ergänzung des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation um das Übereinkommen über den elektronischen Geschäftsverkehr**

KOM(2025)33 endg.; Ratsdok.-Nr. 6032/25

Federführend:

Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung

- f) **Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen**
Ein umfassendes EU-Instrumentarium für einen sicheren und nachhaltigen elektronischen Geschäftsverkehr

KOM(2025)37 endg.; Ratsdok.-Nr. 6047/25

Federführend:

Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

Tagesordnungspunkt 13

Seite 16

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Europol-Gesetzes

BT-Drucksache 21/2373

Federführend:

Innenausschuss

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

Berichterstatter/in:

Abg. Christian Moser [CDU/CSU]
Abg. Fabian Jacobi [AfD]
Abg. Hakan Demir [SPD]
Abg. Dr. Lena Gumnior [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Luke Hoß [Die Linke]



Tagesordnungspunkt 14

Seite 16

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der Vollstreckung von Fahrverboten und Entziehungen der Fahrerlaubnis bei Inhabern ausländischer EU- und EWR-Führerscheine ohne ordentlichen Wohnsitz im Inland

BT-Drucksache 21/2375

Federführend:

Verkehrsausschuss

Mitberatend:

Innenausschuss

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Berichterstatter/in:

Abg. Sebastian Steineke [CDU/CSU]

Abg. Fabian Jacobi [AfD]

Abg. Dr. Johannes Fechner [SPD]

Abg. Dr. Lena Gumnior [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Bodo Ramelow [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 15

Seite 16

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb

BT-Drucksachen 21/1855, 21/2464

Federführend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Mitberatend:

Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Berichterstatter/in:

Abg. Sebastian Steineke [CDU/CSU]

Abg. Ulrich von Zons [AfD]

Abg. Nadine Heselhaus [SPD]

Abg. Dr. Till Steffen [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Aaron Valent [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 16

Seite 16

Gesetzentwurf der Fraktionen
der CDU/CSU und SPD

Entwurf eines Gesetzes zur Bestimmung sicherer Herkunftsstaaten durch Rechtsverordnung und Abschaffung des anwaltlichen Vertreters bei Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam

BT-Drucksache 21/780

Federführend:

Innenausschuss

Mitberatend:

Auswärtiger Ausschuss

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Ausschuss für Arbeit und Soziales

Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe

Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

Berichterstatter/in:

Abg. Christian Moser [CDU/CSU]

Abg. Fabian Jacobi [AfD]

Abg. Hakan Demir [SPD]

Abg. Helge Limburg [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]

Abg. Luke Hoß [Die Linke]



Tagesordnungspunkt 17

Seite 18

Unterrichtung durch die Bundesregierung

Abschlussbericht der Lenkungsausschüsse der Fonds „Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1949 bis 1975“ und „Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990“ mit Stellungnahme der Bundesregierung

BT-Drucksache 19/12420

Federführend:

Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe
Haushaltsausschuss

Berichterstatter/in:

Abg. Dr. Konrad Körner [CDU/CSU]
Abg. Fabian Jacobi [AfD]
Abg. Hakan Demir [SPD]
Abg. Dr. Lena Gumnior [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Aaron Valent [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 18

Verschiedenes

**Mitglieder des Ausschusses**

	Ordentliche Mitglieder	Unter- schrift	Stellvertretende Mitglieder	Unter- schrift
CDU/CSU	Ataoğlu, Tijen Heveling, Ansgar Hierl, Susanne Dr. Körner, Konrad Moser, Christian Müller, Axel Müller, Carsten Dr. Plum, Martin Dr. Preisendanz, David Rothenberger, Johannes Sassenrath, Carl-Philipp Steineke, Sebastian Wiegelmann, Johannes	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒	Bouffier, Frederik Dr. Bröhr, Marlon Frieser, Michael Gutting, Olav Heil, Mechthild Krieger, Lukas Dr. Krings, Günter Lindholz, Andrea Dr. Luczak, Jan-Marco Oellers, Wilfried dos Santos-Wintz, Catarina Silberhorn, Thomas Winkelmeier-Becker, Elisabeth	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒
AfD	Brandner, Stephan Fetsch, Thomas Galla, Rainer Jacobi, Fabian Kempf, Martina Rose-Marie Meyer-Soltau, Knuth Möller, Stefan Peterka, Tobias Matthias von Zons, Ulrich	☒ ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒	Dr. Birghan, Christoph Bohnhof, Peter Bollmann, Gereon Grimm, Christoph Haug, Jochen Lensing, Sascha Paul, Andreas Dr. Wirth, Christian N.N.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
SPD	Demir, Hakan Dr. Fechner, Johannes Heselhaus, Nadine Lindh, Helge Özdemir, Mahmut Rinkert, Daniel Wegge, Carmen	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒	Dieren, Jan Eichwede, Sonja Faeser, Nancy Karaahmetoğlu, Macit Limbacher, Esra Dr. Scheer, Nina Schulze, Svenja	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	Benner, Lukas Dr. Gumnior, Lena Limburg, Helge Dr. Steffen, Till Tesfaiesus, Awet	☐ ☒ ☒ ☒ ☒	Beck, Katharina Dzienus, Timon Dr. von Notz, Konstantin Schmidt, Stefan Steinmüller, Hanna	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Die Linke	Hoß, Luke Ramelow, Bodo Valent, Aaron Willnat, Christin	☒ ☒ ☒ ☐	Bünger, Clara Conrad, Agnes Dr. Gysi, Gregor Lay, Caren	☐ ☐ ☐ ☐



Vor Eintritt in die Tagesordnung

Der **amtierende Vorsitzende** begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 17. Sitzung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz (AfRechtVer) im Saal und in der Videokonferenz, insbesondere den Parlamentarischen Staatssekretär (PStS) im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV), Frank Schwabe.

Er stellt die Ergebnisse der vorherigen Obleuterunde zum Ablauf der Sitzung auf Basis der verteilten Tagesordnung sowie der Ergänzungs- und Änderungsmitteilungen dar. Ferner schlägt er vor, die Tagesordnung um Punkt 17 zu erweitern, weil der Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend den AfRechtVer unmittelbar vor der Sitzung um die Abgabe einer mitberatenden Stellungnahme gebeten habe. Hiergegen erhebt sich kein Widerspruch.

Der amtierende Vorsitzende weist auf die Nichtöffentlichkeit der Sitzung und darauf hin, dass das zugehörige Protokoll spätestens ein Jahr nach der Sitzung veröffentlicht werde.

Tagesordnungspunkt 1

Beschlussfassung über die Durchführung und Terminierung einer öffentlichen Anhörung zu folgender Vorlage:

Antrag der Abgeordneten Ina Latendorf, Luigi Pantisano, Doris Achelwilm, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke

Verbrauchertäuschung durch versteckte Preiserhöhungen bei Lebensmitteln beenden und die Umwelt vor Verpackungsmüll schützen

BT-Drucksache 21/1595

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz vertagt die Beratung der Vorlage unter Tagesordnungspunkt 1, da die antragstellende Fraktion ihren Aufsetzungswunsch zurückgezogen hat.

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Durchführung und Terminierung einer öffentlichen Anhörung zu folgender Vorlage:

Gesetzentwurf der Abgeordneten Luke Hoß, Clara Bünger, Violetta Bock, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuchs – Straffreiheit für Fahren ohne Fahrschein

BT-Drucksache 21/1757

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz vertagt die Beratung der Vorlage unter Tagesordnungspunkt 2, da die antragstellende Fraktion ihren Aufsetzungswunsch zurückgezogen hat.

Tagesordnungspunkt 3

Bericht der Bundesregierung

Vorbericht zur Tagung des Rates "Justiz und Inneres" am 8. und 9. Dezember 2025¹

Selbstbefassung 21(6)SB-16

Es berichtet Abg. Frank Schwabe (Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz).

PStS **Frank Schwabe** (BMJV) verweist auf den schriftlich vorliegenden Vorbericht zur Tagung des Rates „Justiz und Inneres“. Der Justizteil des Rates finde am 9. Dezember 2025 statt, Bundesministerin Dr. Hubig werde die Bundesregierung vertreten.

Auf der Tagesordnung stünden unter anderem die Musterbestimmungen für das EU-Strafrecht. Diese seien erarbeitet worden, um die Kohärenz zwischen verschiedenen EU-Strafrechtsakten zu stärken. Ziel sei es nicht, das allgemeine Strafrecht zu harmonisieren, denn hierfür fehle es bereits an einer EU-Kompetenz. Vielmehr solle es einen ‚Baukasten‘ an Musterformulierungen geben, damit die in verschiedenen

¹Die Unterlage ist VS-NfD und unter EuDoX, Dokumentennummer BReg-Dok 405/2025 verfügbar.



strafrechtlichen Rechtsakten enthaltenen allgemeinen Regelungen kohärent und stimmig seien. Beispiele seien Vorgaben und Formulierungen zur Gerichtsbarkeit, zu Beihilfe, Anstiftung oder Versuch.

Ferner werde es nach der Tagesordnung einen Meinungsaustausch zu Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und zum sogenannten Sondertribunal für das Verbrechen der Aggression geben². Es solle ein kohärentes Kooperationsystem für die Zusammenarbeit mit dem Tribunal geschaffen werden. Ferner solle die weitere Unterstützung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) im Hinblick auf dessen Arbeitssituation in der Ukraine erläutert werden. Mit dem Sondertribunal werde juristisches Neuland betreten. Es stelle sich die Frage, wie – nach dem Abkommen über die Einsetzung des Sondertribunals – die konkrete Arbeit beginnen könne. Hier solle es Kooperationen mit nationalen Behörden und entsprechende Vorgaben oder Ansätze geben, wie das jeweils auf bilateraler Ebene erfolgen könne.

Schließlich fänden sich folgende Punkte von rechtspolitischer Bedeutung auf der Tagesordnung:

- Informationen der Europäischen Kommission (KOM) über die Regelungen zur Datenschutz-Grundverordnung im Vorschlag zum ‚Digitalen Omnibus‘ vom 19. November 2025³,
- Strategien für digitale Justiz und justizielle Ausbildung sowie zur Grundrechtecharta sowie
- Darstellung des Arbeitsprogramms für die kommende, zyprische Ratspräsidentschaft.

Abg. **Helge Limburg** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) bittet vor dem Hintergrund der begrenzten Befugnisnormen für den EU-Gesetzgeber um nähere Erläuterungen zur Diskussion um die

Musterbestimmungen zum Strafrecht – vor allem im Hinblick auf die Zuständigkeiten der Europäischen Staatsanwaltschaft sei es am dringendsten, die Regelungen zu harmonisieren – insbesondere, welche Handlungen, wo und wie strafbar und welche strafprozessualen Maßnahmen unter welchen Umständen gerechtfertigt seien.

Zudem möchte er wissen, ob ebenfalls zur Debatte stehe, wie der IStGH bei seiner Arbeit in Anbetracht der scharfen US-Sanktionen von europäischer Seite unterstützt werden könne, überhaupt arbeitsfähig zu sein, und ob sich die EU klar auf der Seite des IStGH positioniere.

PStS **Frank Schwabe** (BMJV) betont, dass es bei den Musterbestimmungen zum EU-Strafrecht nur um einen ‚Baukasten‘ gehe, der Formulierungen und Ideen liefern solle, wie eine gewisse Einheitlichkeit geschaffen und gleichzeitig die nationalen Rechtstraditionen der Mitgliedstaaten gewahrt werden könnten.

MR **Dr. Lutz Roth** (BMJV) ergänzt, dass die Tagesordnung keine allgemeine Debatte zum Strafrecht – auch nicht zu dessen institutionellen Fragen – vorsehe.

PStS **Frank Schwabe** (BMJV) sichert zu, dass man auf europäischer Ebene bemüht sei, den IStGH arbeitsfähig zu halten. Es habe zuletzt auch eine Überstellung aus Deutschland an den IStGH gegeben⁴. Er verweist ferner auf eine ganze Reihe von Bemühungen, um den IStGH etwa von US-amerikanischen Unternehmen zu entkoppeln und eine Lösung zu finden, ihn auch bei bestimmten Sanktionen oder Anordnungen der US-Administration handlungsfähig zu halten. Dies gestalte sich sehr schwierig: einmal vor dem Hintergrund der sogenannten Blocking-Verordnung⁵ und der Frage, wie man mit Unternehmen umgehe, die geneigt sein könnten, administrative Anweisungen aus den USA zu befolgen. Zum Zweiten sei es in der Praxis

²Hier und im Folgenden finden sich rein redaktionelle Anmerkungen zum besseren Verständnis des Protokolls. Vgl. etwa hier: <https://www.coe.int/de/web/portal/-/ukraine-and-the-council-of-europe-sign-agreement-on-establishing-a-special-tribunal-for-the-crime-of-aggression-against-ukraine>

³Vgl. hier: https://germany.representation.ec.europa.eu/news/vereinfachung-der-digitalgesetzgebung-kommission-legt-paket-vor-2025-11-19_de

⁴Vgl. etwa hier: <https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/istgh-icc-libyen-deutschland-auslieferung>

⁵Verordnung (EG) Nr 2271/96 des Rates vom 22. November 1996 zum Schutz vor den Auswirkungen der extraterritorialen Anwendung von einem Drittland erlassener Rechtsakte sowie von darauf beruhenden oder sich daraus ergebenden Maßnahmen.



aufgrund der Marktmacht der USA für europäische Unternehmen schwer, sich abzukoppeln.

Der **amtierende Vorsitzende** fragt bezugnehmend auf das Bild des ‚Baukasten‘, ob die Verwendung von Modulen aus diesem ‚Baukasten‘ verpflichtend sei und bei Nichtbeachtung Sanktionen drohten oder ob es sich vielmehr um ein Angebot handele, auf das zurückgegriffen werden könne, aber nicht müsse.

PStS **Frank Schwabe** (BMJV) erklärt, dass er die Musterbestimmungen zum EU-Strafrecht vor dem Hintergrund unterschiedlicher Rechtstraditionen in den Mitgliedstaaten als Angebot verstehe und es sich um einen Versuch handele, sich in Rechtsakten in ähnliche Richtungen zu bewegen, darüber hinaus die Zuständigkeit aber auch nicht bei der EU liege.

MR **Dr. Lutz Roth** (BMJV) ergänzt, dass es sich lediglich um für den Rat verbindliche Muster handele. Die KOM und das Europäische Parlament hätten eine Mitarbeit verweigert. Es handele sich um den Versuch, die Kohärenz zu steigern; sanktionsbewehrt sei dies nicht.

Tagesordnungspunkt 4

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Steueränderungsgesetzes 2025

BT-Drucksachen 21/1974, 21/2470

Hierzu: (siehe Anlagenkonvolut)

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit dem in der Anlage 1 (Seite 20) aufgeführten Stimmenverhältnis, zu empfehlen, die zwölf Änderungsanträge der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Ausschussdrucksache 21(7)84) anzunehmen.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke, zu empfehlen, den Gesetzentwurf in der Fassung der Änderungsanträge der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Ausschussdrucksache 21(7)84) anzunehmen.

Tagesordnungspunkt 5

Antrag der Abgeordneten Gerrit Huy, Kay Gottschalk, René Springer, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Steuerfreier Hinzuverdienst für Senioren – Neuen 12.000-Euro-Freibetrag zusätzlich zum bestehenden Grundfreibetrag einführen

BT-Drucksache 21/1620

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion der AfD, zu empfehlen, den Antrag abzulehnen.

Tagesordnungspunkt 6

Antrag der Abgeordneten Kay Gottschalk, Hauke Finger, Torben Braga, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Rückforderungslücken bei Cum-Ex und Cum-Cum schließen

BT-Drucksache 21/2720

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion der AfD, zu empfehlen, den Antrag abzulehnen.

Tagesordnungspunkt 7

Antrag der Abgeordneten Robin Wagener, Dr. Sebastian Schäfer, Claudia Roth, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Eingefrorenes russisches Staatsvermögen der Ukraine vollumfänglich zur Verfügung stellen

BT-Drucksache 21/572

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke, zu empfehlen, den Antrag abzulehnen.



Tagesordnungspunkt 8

Antrag der Abgeordneten Harald Ebner, Dr. Konstantin von Notz, Dr. Julia Verlinden, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Sicherheit stärken – Russische Atomgeschäfte in der Brennelementefabrik Lingen unterbinden

BT-Drucksache 21/354

Abg. **Helge Limburg** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) erinnert an mehrere Berichte von Vertretern des Generalbundesanwalts in vergangenen Ausschusssitzungen über Ermittlungen wegen russischer Spionage- und Sabotageaktivitäten in Deutschland. Im Ausschuss habe weitreichende Einigkeit bestanden, dass dies zu ächten und zu verfolgen sei. Gleichzeitig gebe es ein Kooperationsprojekt mit dem staatlichen russischen Atomkonzern Rosatom⁶ in der Brennelementefabrik im niedersächsischen Lingen. Dies sei höchst widersprüchlich und stelle ein großes Sicherheitsrisiko dar. Zwar werde mit Sicherheitsüberprüfungen und anderen Überwachungsformen gearbeitet. Allerdings stelle es für den niedersächsischen- und den Bundesverfassungsschutz eine Zumutung dar, einerseits für den Schutz vor russischer Spionage und Sabotage sorgen zu müssen, gleichzeitig aber sicherzustellen, dass die russischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ungestört ins Land kommen und ihre Arbeit verrichten könnten. Daraus folge der dringende Appell, diese widersinnige Kooperation zu beenden und die rechtsstaatliche Sicherheit zu garantieren.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, zu empfehlen, den Antrag abzulehnen.

Tagesordnungspunkt 9

Antrag der Abgeordneten Dr. Armin Grau, Dr. Janosch Dahmen, Dr. Kirsten Kappert-Gonthier, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Medizinische Versorgungszentren reformieren

BT-Drucksache 21/1667

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke, zu empfehlen, den Antrag abzulehnen.

Tagesordnungspunkt 10

a) Antrag der Abgeordneten Jeanne Dillschneider, Dr. Konstantin von Notz, Denise Loop, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung von Vorschriften zur Prävention und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern

KOM(2022) 209 endg.; Ratsdok. 9068/22; SEK(2022) 209 endg.; SWD(2022) 209 endg.; 2022/0155 (COD); SWD(2022) 210 endg.

hier: Stellungnahme gegenüber der Bundesregierung gemäß Artikel 23 Absatz 3 des Grundgesetzes

Überwachung privater Kommunikation verhindern – Kinder und Jugendliche online besser schützen

BT-Drucksache 21/2045

⁶Kurzfassung für die Föderale Agentur für Atomenergie Russlands, vgl. hier: <https://rosatom.ru/en/index.html>



b) Antrag der Abgeordneten Donata Vogtschmidt, Clara Bünger, Dr. Michael Arndt, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung von Vorschriften zur Prävention und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern

KOM(2022) 209 endg.; Ratsdok. 9068/22

hier: Stellungnahme gegenüber der Bundesregierung gemäß Artikel 23 Absatz 3 des Grundgesetzes

BT-Drucksache 21/2046

zu a):

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD, zu empfehlen, den Antrag abzulehnen.

zu b):

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, zu empfehlen, den Antrag abzulehnen.

Tagesordnungspunkt 11

Antrag der Abgeordneten Violetta Bock, Charlotte Antonia Neuhäuser, Luigi Pantisano, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke

Globale Solidarität von Berlin bis Belém – Für das Menschenrecht auf Klimaschutz – Greenwashing bei der UN-Klimakonferenz verhindern

BT-Drucksache 21/2535

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, zu empfehlen, den Antrag abzulehnen.

Tagesordnungspunkt 12

Sammelliste (ohne Aussprache)

a) Empfehlung der Kommission vom 30.9.2025 zur Verbesserung der Verfügbarkeit von Spar- und Anlagekonten mit vereinfachter und vorteilhafter steuerlicher Behandlung

K(2025)6800 endg.; Ratsdok.-Nr. 13289/25

b) Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen EU-Strategie zur Förderung der Finanzkompetenz

KOM(2025)681 endg.; Ratsdok.-Nr. 13622/25

c) Menschenrechte und Demokratie in der Welt und die Politik der Europäischen Union in diesem Bereich – Jahresbericht 2024 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 2. April 2025 zu Menschenrechten und Demokratie in der Welt und die Politik der Europäischen Union in diesem Bereich – Jahresbericht 2024 (2024/2081(INI))

P10_TA(2025)0059

d) Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung von Vorschriften zur Prävention und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern

KOM(2022)209 endg.; Ratsdok.-Nr. 9068/22

e) Vorschlag für einen Beschluss des Rates zur Festlegung des im Namen der Europäischen Union bei der Welthandelsorganisation zu vertretenden Standpunkts hinsichtlich der Ergänzung des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation um das Übereinkommen über den elektronischen Geschäftsverkehr

KOM(2025)33 endg.; Ratsdok.-Nr. 6032/25



f) Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen
Ein umfassendes EU-Instrumentarium für einen sicheren und nachhaltigen elektronischen Geschäftsverkehr

KOM(2025)37 endg.; Ratsdok.-Nr. 6047/25

zu a) bis f):

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt einstimmig, zu empfehlen, die Vorlagen unter Tagesordnungspunkt 12 zur Kenntnis zu nehmen.

Tagesordnungspunkt 13

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Europol-Gesetzes

BT-Drucksache 21/2373

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD und Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, zu empfehlen, den Gesetzentwurf anzunehmen.

Tagesordnungspunkt 14

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der Vollstreckung von Fahrverboten und Entziehungen der Fahrerlaubnis bei Inhabern ausländischer EU- und EWR-Führerscheine ohne ordentlichen Wohnsitz im Inland

BT-Drucksache 21/2375

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt einstimmig, zu empfehlen, den Gesetzentwurf anzunehmen.

Tagesordnungspunkt 15

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb

BT-Drucksachen 21/1855, 21/2464

Tagesordnungspunkt 15 wurde durch die 3. Änderungs-/Ergänzungsmitteilung zur 17. Sitzung von der Tagesordnung abgesetzt, da die antragstellende Fraktion ihren Aufsetzungswunsch zurückgezogen hat.

Tagesordnungspunkt 16

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD

Entwurf eines Gesetzes zur Bestimmung sicherer Herkunftsstaaten durch Rechtsverordnung und Abschaffung des anwaltlichen Vertreters bei Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam

BT-Drucksache 21/780

Hierzu: (siehe Anlagenkonvolut)

Abg. **Helge Limburg** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) vertritt die Auffassung, dass mit dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung in zweifacher Hinsicht juristisches Neuland betreten werde, was rechtlich und politisch ein großer Fehler sei:

Die nun vorgesehene zukünftige Bestimmung sicherer Herkunftsstaaten per Rechtsverordnung sei rechtswidrig, weil Artikel 16a Grundgesetz bestimme, dass die sicheren Herkunftsstaaten durch Gesetz, das sowohl vom Bundestag wie auch vom Bundesrat beschlossen werde, bestimmt werden müssten. Ziel des Gesetzesentwurfs sei es, das Verfassungsorgan Bundesrat auszuhebeln, weil dort so viele Grüne und Linke mitregierten. Dies könne aber nicht durch einen rechtlichen Trick mittels einer knappen Mehrheit im Bundestag, sondern nur durch die Wählerinnen und Wähler geändert werden. Die EU-Richtlinie 2013/32/EU⁷ bestimme, dass die Festlegung sicherer Herkunftsstaaten im Rahmen

⁷Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes.



des nationalen Rechts erfolge, zu dem auch Artikel 16a des Grundgesetzes gehöre. Der Weg sei aber nicht nur rechtlich höchst zweifelhaft, er sei auch politisch falsch, weil die Entscheidung über sichere Herkunftsstaaten weitreichend sei: Wenn man beispielsweise bedenke, dass Tunesien, um das es unter anderem gehe, nach dem Scheitern des arabischen Frühlings leider wieder eine Diktatur sei, in der Verfolgung, Mord und Folter drohten, müsse die Frage, ob ein solches Land ein sicherer Herkunftsstaat sei, mindestens in der Öffentlichkeit – also im Plenum des Bundestages und des Bundesrates – diskutiert werden. Ein weiteres Beispiel sei Algerien: Hier sei es zwar dem Herrn Bundespräsidenten zu verdanken, dass er durch persönliche Kontakte zum Präsidenten die Freilassung eines französisch-algerischen Schriftstellers erreicht habe⁸. Dass es aber in Einzelfällen gelinge, im Rahmen humanitärer Interventionen Menschen freizubekommen, zeige nicht, dass ein Land, in dem Schriftstellerinnen und Schriftsteller nur wegen ihrer Autorentätigkeit eingesperrt würden, sicher sei.

Zweitens werde Neuland betreten, weil erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland anwaltlicher Beistand in Haftsachen wieder abgeschafft werde. Erst vor wenigen Jahren sei die notwendige Verteidigung im Bereich der Untersuchungshaft ausgeweitet worden. Davor habe es die – in einem Rechtsstaat unhaltbare – Situation gegeben, dass Menschen immer wieder und teils auch für Monate in Untersuchungshaft genommen werden konnten, ohne jemals Kontakt zu einem Anwalt oder eine Anwältin gehabt zu haben. Es sei rechtsstaatlich völlig widersinnig, die anwaltliche Vertretung von Personen in Abschiebehaft, die ebenfalls Monate dauern könne, abzuschaffen. Diese Personen seien besonders schutzwürdig, weil es sich in der Regel nicht um Straftäter handele.

Seine Fraktion werde nicht zustimmen und alle zur Verfügung stehenden Optionen prüfen, um das Vorhaben zu stoppen.

Abg. **Bodo Ramelow** (Die Linke) weist auf das föderale System der Bundesrepublik Deutschland hin. Der Gesetzesentwurf stelle – unabhängig von seiner Thematik – einen schweren Eingriff in die

verfassungsrechtliche Ordnung der Zusammenarbeit mit den Ländern dar. Im Bundesparlament werde eine Entscheidung getroffen, die dazu führe, dass wiederum die Bundesländer eine Entscheidung treffen sollten, für die sie ansonsten keinerlei Kompetenz hätten – nach der bundesstaatlichen Ordnung, sei die Außenpolitik nicht Angelegenheit der Länder. Dies habe sich etwa in Apolda am Beispiel eines straffälligen Asylbewerbers gezeigt, der in sein Heimatland habe zurückgebracht werden sollen. Der Landesregierung sei dies nicht möglich gewesen. Die Zuständigkeit habe beim Auswärtigen Amt gelegen. Der jeweilige ausländische Staat habe behauptet, dass es sich nicht um einen ihrer Staatsbürger handele. Bundesländer hätten keinerlei Kompetenz, um auf dieser Ebene Einfluss zu nehmen. Seine Fraktion werde den Gesetzesentwurf ablehnen und auch mit allen gegebenen Möglichkeiten rechtlich überprüfen lassen.

Abg. **Christian Moser** (CDU/CSU) betont, dass der Gesetzesentwurf dem Willen des Bundes und der Länder folge, gerade bei Asylbewerbern aus Ländern mit geringer Anerkennungsquote schneller und sicherer entscheiden und rückführen zu können. Das hätten auch die Länder in Zusammenarbeit mit dem Bund in der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) immer wieder gefordert. Dem komme der Gesetzesentwurf nach.

Der Gesetzesentwurf mache von EU-Richtlinie 2013/32/EU Gebrauch, in der es um die Bestimmung sicherer Herkunftsstaaten durch Rechtsverordnung gehe. Diese betreffe den internationalen Schutz – also den Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Die Regelungen für die Asylberechtigung im Sinne des Grundgesetzes blieben gerade unverändert.

Hinsichtlich der Abschaffung des verpflichtenden Beistands sei es unredlich zu behaupten, dass man den anwaltlichen Beistand abschaffe, weil es um den verpflichtenden anwaltlichen Beistand gehe. Man müsse sich vor Augen halten, dass die davon betroffenen Asylbewerber zuvor alle ein rechtsstaatliches Verfahren durchlaufen und die Möglichkeit gehabt hätten, rechtlich gegen die

⁸<https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2025/11/251112-StP-Algerien.html>



entsprechenden Entscheidungen vorzugehen. Selbst die Abschiebeanordnung treffe letztlich ein Richter, so wie es in einem Rechtsstaat notwendig sei. Zusätzlich verpflichtend anwaltlichen Beistand beizuordnen, sei nicht erforderlich.

Abg. **Helge Limburg** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) repliziert, dass man nicht nur rein theoretisch, sondern auch rechtsempirisch diskutieren müsse. De facto sei ein Großteil der Personen – aus verschiedenen Gründen, wie etwa mangelnde Sprachkenntnisse, mangelnder Kenntnisse des Rechtssystems, mangelnder finanzieller Mittel – bei diesen Haftterminen nicht anwaltlich begleitet. Er habe dem Wortbeitrag des Abg. Moser auch nicht entnehmen können, warum es auf der einen Seite richtig sei, dass der einer Straftat verdächtigen Person bei Haftentscheidungen von Anfang an ein Anwalt oder eine Anwältin beiseite gestellt werde, auf der andere Seite aber bei Personen, die keiner Straftat verdächtig seien, sondern bei denen lediglich der Vorwurf bestehe, dass sie noch unerlaubt im Land seien, anders verfahren werden solle. Natürlich entscheide ein Richter, das sei aber im Strafverfahren auch so. Auch Anwältinnen und Anwälte hätten im Rechtsstaat eine fundamental wichtige Rolle inne.

Mit Blick auf den Verweis des Abg. Moser darauf, dass die Länder entsprechende Forderungen im Rahmen der MPK gestellt hätten, führt er aus, dass sich die MPK natürlich treffen dürfe, aber verfassungsrechtlich keine Legitimation habe. Die MPK könne als nicht verfassungsrechtlich legitimates Organ sicherlich koordinierende Funktionen haben. Bindende Beschlüsse könne sie dagegen nicht treffen.

Abg. **Bodo Ramelow** (Die Linke) widerspricht dem Abg. Limburg mit Blick auf seine Ausführungen zur MPK. Die MPK habe es schon gegeben, als die Bundesrepublik Deutschland noch nicht existiert habe. Man sollte im Umgang mit einem Gremium vorsichtig sein, das zwei Jahre lang hinsichtlich einer Fragestellung Verantwortung getragen habe, bei der alle Beteiligten der Meinung gewesen seien, dass es richtig sei⁹. Im Rechtsausschuss vorzutragen, dass die MPK keinerlei verfassungsrechtliches Fundament habe, halte er für nicht akzeptabel.

Er bleibe freilich bei seiner Bewertung, dass das Verschieben von Verantwortung von der Bundes- auf die Länderebene auch durch einen Beschluss der MPK nicht gerechtfertigt wäre. Er kenne auch keinen Beschluss, wonach die Entscheidung der sicheren Herkunftsländer in Zukunft durch die Länder getroffen werden solle. Er jedenfalls habe an solchen Beschlüssen nicht mitgewirkt, sondern habe immer darauf hingewiesen, dass es ein enger abgestimmtes Verfahren geben müsse. Insoweit sei er auch immer für eine Beschleunigung eingetreten – aber nicht über den Weg der Veränderung der rechtsstaatlichen Ordnung, sondern dadurch, dass die Zuständigkeiten dort verortet würden, wo sie hingehörten – und dies sei die Bundesebene.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, zu empfehlen, den Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Ausschussdrucksache 21(4)110) anzunehmen.

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, zu empfehlen, den Gesetzentwurf in der Fassung des Änderungsantrags der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (Ausschussdrucksache 21(4)110) anzunehmen.

Tagesordnungspunkt 17

Unterrichtung durch die Bundesregierung

Abschlussbericht der Lenkungsausschüsse der Fonds „Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1949 bis 1975“ und „Heimerziehung in der DDR in den Jahren 1949 bis 1990“ mit Stellungnahme der Bundesregierung

BT-Drucksache 19/12420

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beschließt einstimmig, zu empfehlen, die Unterrichtung zur Kenntnis zu nehmen.

⁹ Gemeint sind die Sitzungen der MPK im Rahmen der Covid 19-Pandemie.



Schluss der Sitzung: 09:48 Uhr

Carsten Müller, MdB
Amtierender Vorsitzender



Anlage 1 zu Tagesordnungspunkt 4

Zwölf Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen – A-Drs. 21(7)84

	CDU/CSU	AfD	SPD	BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	Die Linke
Nr. 01	Annahme	Annahme	Annahme	Annahme	Annahme
Nr. 02	Annahme	Annahme	Annahme	Enthaltung	Annahme
Nr. 03	Annahme	Ablehnung	Annahme	Annahme	Annahme
Nr. 04	Annahme	Ablehnung	Annahme	Enthaltung	Annahme
Nr. 05	Annahme	Annahme	Annahme	Annahme	Enthaltung
Nr. 06	Annahme	Enthaltung	Annahme	Annahme	Annahme
Nr. 07	Annahme	Annahme	Annahme	Annahme	Enthaltung
Nr. 08	Annahme	Annahme	Annahme	Annahme	Annahme
Nr. 09	Annahme	Annahme	Annahme	Annahme	Annahme
Nr. 10	Annahme	Annahme	Annahme	Annahme	Enthaltung
Nr. 11	Annahme	Ablehnung	Annahme	Annahme	Annahme
Nr. 12	Annahme	Enthaltung	Annahme	Annahme	Enthaltung